

우리가 만드는 건 "닮은 이미지 찾기"가 아니라 "출처 혼동 위험"을 알려주는 것이다

교수님 면담과 상표법 검토를 거치며 프로젝트의 핵심을 다시 잡았습니다. 지금까지 만든 것(CLIP·백엔드·데이터·시안)은 그대로 살아있고, 그 위에 **무엇을 더하고, 무엇을 덜어내는**지를 정리한 문서입니다.

1 출발점 — 우리가 놓치고 있던 것

상표의 유사 = 닮음(외관)이 아니라 "출처 혼동 가능성"이다

우리는 지금까지 **외관(이미지가 시각적으로 닮았는지)**만 보고 있었습니다. CLIP 모델로 비슷한 로고를 찾는 방식이죠. 그런데 상표법에서 두 상표가 유사하다는 것은 "닮았다"가 아니라 **"일반 소비자가 출처를 혼동할 우려가 있다"**는 뜻입니다.

그리고 출처 혼동은 외관 하나로 정해지지 않습니다. 상표법은 **외관(생김새)·호칭(부르는 소리)·관념(떠오르는 뜻)** 세 가지를 종합해 판단합니다. 특히 우리가 주로 다루는 **문자+도형 결합상표**는 판례상 **문자 부분의 호칭**으로 판단됩니다. 사람들이 상표를 부르고 기억하고 검색하는 기준이 "어떻게 부르는가"이기 때문입니다.

교수님 피드백 요약: **"CLIP이 뉘은 유사도 수치를 그대로 보여줄 거면, 그건 우리 프로젝트가 아니라 CLIP 데모다. 사용자에게 얼마나 위험한지 알려주는 '우리만의' 기준이 무엇이냐"**

2 방향 전환 — 외관 중심에서 다축(多軸) 위험도로

기존 (외관만)

로고 이미지 1장 → CLIP → 시각적으로 닮은 상표 찾기

유사도를 판단하는 두뇌가 100% CLIP. 우리가 만든 건 "운반 파이프라인"이지 "유사도 측정 방법"이 아니었음. 결합상표가 문자로 판단된다는 점을 반영하지 못함.

변경 (출처 혼동 위험)

이미지·상표명·상품 → 호칭·상품·외관·관념을 종합 → 출처 혼동 위험 %

호칭을 중심 축으로, 외관(CLIP)은 보조 축으로 재배치. 여러 신호를 우리 기준으로 결합해 위험도를 산출. 결합 방식·가중치가 곧 "우리만의 모델"이 됨.

3 입력 — 딱 3가지만 받는다

입력 ①

로고 이미지

외관(시각) 유사 판단용. 기존과 동일.

입력 ②

상표명 (텍스트)

호칭(발음)·관념(뜻) 판단용. 사용자가 직접 입력.

입력 ③

지정상품 / 서비스

상품 견련성 판단용. 쉬운 말로 검색·선택 → 유사군 코드로 변환.

왜 3개만 받는가 — 우리 프로젝트의 본질은 **"전문가가 아니어도 누구나 쉽게 판단"**입니다. 대상은 변리사가 아니라 일반인·소상공인입니다. 비엔나코드(도형 분류) 같은 전문 정보까지 입력시키면 아무도 쓰지 않습니다. **최소한의 입력(이미지·이름·상품)으로 최대한의 분석**을 뽑아내는 것이 목표입니다.

4 판단 축 — 무엇으로 위험도를 계산하나 (1학기)

판단 축	어떻게 계산하나	상태
호칭 부르는 소리	상표명을 한글 자모로 분해 → 발음이 얼마나 다른지 거리 계산. 판례 반영(첫음절 강세, 외국어는 한국식 발음 등). 판례상 가장 중요한 축.	중심 축
상품 지정상품 견련성	두 상표의 유사군 코드가 얼마나 겹치는지로 견련 정도를 계산. 같은 업종일수록 혼동 위험 ↑.	신규
외관 생김새	CLIP 모델로 시각적 유사도 계산. 이미 구현 완료. 도형상표에서는 "지배적 인상"을 담당하는 핵심.	구현됨
관념(문자) 상표명의 뜻	상표명의 의미를 벡터로 비교(예: "King" ↔ "왕"처럼 표기가 달라도 뜻이 가까운 경우). ②번 입력(상표명)을 그대로 재활용 — 추가 입력 불필요.	신규

이 네 축의 점수를 우리 기준으로 결합해 **최종 "출처 혼동 위험 %"**를 만듭니다. 결합 가중치(어느 축을 얼마나 중시할지)는 실제 **유사·비유사 판단 사례(심결례)**로부터 조정합니다 — "실제 유사 판정된 상표들이 우리 점수에서 몇 점이 나오는지"를 보고 맞추는 것. 이 과정이 **"우리만의 모델"**의 핵심 근거가 됩니다.

5 호칭 유사 — 판례를 알고리즘으로 옮긴다

호칭(발음) 유사 판단은 주관적으로 보이지만, 대법원 판례가 명확한 기준을 제시합니다. 이 판례들을 그대로 계산 규칙으로 번역하는 것이 우리의 핵심 기여입니다.

① 호칭이 가장 중요 — 광고매체 보급으로 문자상표 유사는 칭호가 가장 중요(판례)

→ 호칭을 중심 축으로 설계

② 짧은 상표는 첫음절 강세 — 짧은 음절 상표는 수요자가 첫음절을 강하게 호칭(판례)

→ 음절 수 적을수록 앞부분 차이에 가중치 ↑

③ 여러 호칭 중 하나만 유사해도 유사 — 둘 이상의 호칭 중 하나가 타 상표와 유사하면 유사(판례)

→ 가능한 여러 발음 생성 후 가장 유사한 값 채택

④ 외국어는 한국식 발음으로 — 우리나라 거래자가 자연스럽게 하는 발음으로 호칭 결정(판례)

→ 영문 상표를 한글 발음으로 변환 후 비교

⑤ 영문+한글 병기 시 한글 우선 — 병기된 경우 원칙적으로 한글 표기로 호칭(판례)

→ 한글이 함께 있으면 한글로 발음 결정

6 덜어낸 것 & 2학기로 미룬 것

폐기 — 더 이상 안 함

OCR (이미지 속 글자 읽기)

상표명을 사용자가 직접 입력받기로 하면서 불필요해짐. OCR은 글자를 잘못 읽을 수 있지만, 직접 입력은 100% 정확. 불확실한 자동 추출을 확실한 입력으로 대체 — 후퇴가 아니라 정확도 향상.

비엔나코드 예측 모델

사용자 로고엔 비엔나코드(도형 분류)가 없어 이미지에서 예측해야 하는데, 수백 개 코드를 안정적으로 맞추는 건 그 자체로 거대한 별도 프로젝트. 비용·정확도 부담이 커서 제외. (단 DB 상 표가 이미 가진 비엔나코드는 참고용으로 활용 가능)

2학기 과제 — 나중에 추가

식별력 없는 상표 필터 (유사 판단 前 거름)

애초에 등록될 수 없는 상표는 유사 판단 자체가 무의미함. 유사 검색 전에 먼저 걸러주는 기능. 대상: 보통명칭 · 관용표장 · 기술적표장 · 현저한 지리적 명칭 · 혼한 성 또는 명칭 · 간단하고 혼한 표장 · 기타 식별력 없는 표장. (OCR을 폐기한 자리를 채우는, 더 가치 있는 기능)

도형의 관념 판단

도형이 떠올리는 뜻(별·동물 등)의 유사. 사용자에게 도형 분류까지 고르게 하면 UX가 복잡해 지므로 1학기 제외. 판례상 도형은 "외관(지배적 인상)"이 중심이라, 외관(CLIP)으로 핵심은 이미 커버됨.

7 보충 — 왜 "류"가 아니라 "유사군 코드"인가

상품 관련성을 "같은 류(類)면 1, 다르면 0"으로 단순화하면 안 됩니다. 상표법상 상품 유사는 **정도(degree)**가 있기 때문입니다.

류(1~45류)는 너무 거칠어서, 같은 류 안에도 서로 먼 상품이 섞여 있고 다른 류어도 거래상 밀접한 경우가 있습니다. **유사군 코드**는 특허청이 "실제로 혼동될 만큼 가까운 상품끼리" 더 세밀하게 묶어 둔 분류(예: S0101, S1312)입니다. 우리 데이터에 이미 들어있습니다. 두 상표가 유사군을 **얼마나 겹치게 가지는지**로 관련 정도를 연속적으로 계산합니다. 사용자는 코드를 몰라도 되며, 쉬운 상품명 을 고르면 우리가 코드로 변환합니다.

지금까지 한 것은 버려지지 않습니다. Phase 1(CLIP 검색 엔진), Phase 2(데이터 100건·백엔드·화면 시안)는 모두 "외관 축"과 시스템 토대로 그대로 살아있습니다. 이번 변경은 그 위에 호칭·상품·관념 축을 더해 "출처 혼동 위험"을 산출하도록 확장하는 것입니다. | **함께 정할 것:** 2주 뒤 최종 발표까지 어디까지 실제 구현하고 어디까지 "설계·계획"으로 제시할지, 그리고 유사·비유사 판단 사례(심결례·판례) 데이터를 어떻게 모을지 — 역할 분담이 필요합니다.